وقد سئل يوما عن حكم الخروج على الخليفة فقال :

إن كان الخليفة الذي خرجوا عليه مثل عمر بن عبد العزيز في تقواه، وعدله وإقامة الحدود، ورفقه بالناس فليقاتلوا، وإلا فليزروهم في غيهم يعمهون.

وسئل عن قتال الخارجين على الخليفة فقال : إن خرجوا علي مثل عمر بن عبد العزيز.

فقال السائل : فإن لم يكن مثله؟

فقال : دعهم، ينتقم الله من ظالم بظالم. ثم ينتقم من كليهما.

متى كانت محنته؟ ولماذا؟

ولكن : شاء الله تعالى لهؤلاء الرجال أن يبتلوا دائما.

فلم تدم لمالك الحظوة عند الحاكمين، وإنما تعرض للبلاء والمحنة في عهد أبي جعفر المنصور.

وذلك لما نقله إليه الكائدون والحاسدون لمالك وأكثروا عليه عنده.

وقالوا عنه :إنه يرى أن أيمان بيعتكم هذه ليست بشيء !

ذاك لأنه رضى الله عنه كان يحدث بحديث (ليس على مستكره طلاق).

وتصادف ذلك مع وقت خروج محمد بن عبد الله بن حسن (النفس الزكية) بالمدينة وقد استغل مروجو الفتن هذا الحديث، ومنزلة مالك رضى الله عنه في الطعن على خلافة المنصور.

فنهاه عن التحديث به فلم يفعل مما أدى إلى وقوع المحنة به.

بعده عن كل ما يثير الفتنة أو يؤدي إلى المحنة :

والمتتبع لسيرته رضوان الله عليه يجد أنه كان أبعد الناس عن مشاحن ة السلطان أو ما يثير القلاقل والفتن.

إذ أنه كان لا يشارك في أمر من أمور الفرق، ولا يتحزب لفئة على فئة، ولا يفتي فيما هو من خاصة السلطان أو سلطة القضاء.